

GRUPO MNGT INCORPORAÇÕES LTDA.

CNPJ 12.345.678/0001-99 — Rio Claro, SP

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA

Contrato nº CVV-2023-0201

CLÁUSULA 1 — DAS PARTES

VENDEDORA: Grupo MNGT Incorporações Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.345.678/0001-99, com sede na Rua das Acácias, 250, Centro, Rio Claro/SP, CEP 13500-010, neste ato representada por seus diretores.

COMPRADOR(A): Maria Fernanda Santos, inscrito(a) no CPF sob nº 456.789.012-11. Cônjuge: Roberto Alves Santos (CPF 567.890.123-22). Regime: Comunhão Parcial de Bens.

CLÁUSULA 2 — DO OBJETO

A VENDEDORA compromete-se a vender ao(à) COMPRADOR(A), que se compromete a comprar, a unidade autônoma descrita a seguir, integrante do empreendimento **Residencial Jardins do Vale**, situado na Rua das Palmeiras, s/n, Jardim Europa, Rio Claro/SP.

Unidade: Apartamento 502, Bloco B — Área privativa: 84,15 m² | Área total: 101,30 m².

Garagem: 2 vagas cobertas (vagas 12 e 13).

CLÁUSULA 3 — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O preço total da unidade é de **R\$ 510.000,00**, a ser pago na seguinte forma:

- a) Entrada:** R\$ 102.000,00 (20%) — sendo R\$ 51.000,00 na assinatura e R\$ 51.000,00 em 6 meses.
- b) Parcelas durante a obra:** 30 parcelas mensais de R\$ 4.080,00 durante a construção, corrigidas pelo INCC-M.
- c) Saldo no ato das chaves:** R\$ 285.600,00 (56%) — financiado via banco privado no ato da entrega.

CLÁUSULA 4 — DO REAJUSTE

As parcelas devidas durante o período de construção serão corrigidas mensalmente pelo índice **INCC-M (FGV)**, aplicado mensalmente sobre as parcelas mensais durante a obra, aplicado na data de vencimento de cada parcela. Em caso de extinção do índice, as partes acordam em substituí-lo pelo índice que oficialmente vier a sucedê-lo, ou, na ausência deste, pelo IPCA/IBGE.

CLÁUSULA 5 — DO PRAZO DE ENTREGA

A VENDEDORA se compromete a entregar a unidade no prazo de **36 meses a partir do registro da incorporação (28/03/2023), com tolerância de 180 dias.**

Data prevista de entrega: 28/03/2026.

Data limite (com tolerância): 24/09/2026.

O prazo de tolerância destina-se a absorver eventuais imprevistos de obra, condições climáticas adversas, greve de trabalhadores, falta de materiais ou quaisquer outros eventos de força maior. O prazo de tolerância não se confunde com inadimplência da VENDEDORA.

CLÁUSULA 6 — DAS PENALIDADES POR ATRASO

6.1. Atraso da VENDEDORA: Ultrapassado o prazo de tolerância previsto na Cláusula 5, a VENDEDORA pagará ao COMPRADOR(A): 1% ao mês sobre o valor já pago, pro rata die, após o prazo de tolerância de 180 dias.

6.2. Inadimplência do COMPRADOR(A): O não pagamento de qualquer parcela no prazo estipulado acarretará: 2% sobre a parcela em atraso + 0,033% ao dia de mora + correção pelo IPCA. O atraso superior a 90 dias confere à VENDEDORA o direito de resolver o contrato extrajudicialmente.

CLÁUSULA 7 — DO DISTRATO

Em caso de rescisão contratual por iniciativa do(a) COMPRADOR(A), aplicar-se-á: **15% sobre o valor total do contrato caso o distrato ocorra por iniciativa do comprador; 7% caso fortuito ou desemprego comprovado**, nos termos do art. 67-A da Lei 4.591/64, com as alterações introduzidas pela Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato).

A devolução dos valores eventualmente devidos ao COMPRADOR(A) ocorrerá em parcela única no prazo de até 180 dias corridos após a formalização do distrato, caso o empreendimento não esteja submetido ao regime de afetação patrimonial, ou em até 30 dias após a revenda da unidade, sob o regime de afetação.

CLÁUSULA 8 — DAS GARANTIAS

A unidade será entregue com as seguintes garantias, a contar da data do auto de conclusão (habite-se):

- **Estrutura e fundações:** 5 anos conforme ABNT NBR 15575.
- **Impermeabilização:** 3 anos.
- **Instalações elétricas e hidráulicas:** 2 anos (elétrica e hidráulica).
- **Acabamentos:** 1 ano (pintura, revestimentos).

As garantias não cobrem danos decorrentes de uso inadequado, falta de manutenção preventiva, reformas realizadas pelo COMPRADOR(A) ou caso fortuito.

CLÁUSULA 9 — DO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES

A unidade será entregue com os seguintes acabamentos e especificações técnicas:

Piso dos quartos e sala: laminado de madeira AC4 cor carvalho claro. Piso da cozinha e banheiros: porcelanato 60x60cm antiderrapante. Paredes dos banheiros: azulejo até 1,80m + pintura acima. Bancada da cozinha: quartzito branco polar. Esquadrias: PVC branco com vidro duplo laminado 6+6mm. Ar-condicionado: pontos preparados em todos os quartos e sala. Forro: gesso com sancas em sala e quartos. Pintura: tinta acrílica premium cor off-white em todos os ambientes.

CLÁUSULA 10 — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Este contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título.

10.2. O registro da incorporação imobiliária encontra-se averbado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Claro/SP.

10.3. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Claro/SP para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste instrumento.

Rio Claro/SP, 02/06/2023.

Grupo MNGT Incorporações Ltda. Maria Fernanda Santos

VENDEDORA COMPRADOR(A)